

0001954-16.2016.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/11/2022

... Como Chiconi e Daniel eram suspeitos de outros roubos em Taubaté, ambos foram conduzidos até a Dig de Taubaté para serem ouvidos e indiciados sobre outros roubos. No entanto, um dos dois indicou o nome do Eder, que teria participado do roubo à residência em Caçapava. Diante disso, em diligências na casa de Eder, localizaram vários objetos do roubo a Caçapava e de outros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0001954-16.2016.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001954-16.2016.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 294/2016 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 4095/2015 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Daniel de Oliveira e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

DANIEL DE OLIVEIRA e EDER CALDEIRA DE CARVALHO, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso artigo 157, §2.º, incisos I, II e V, do Código Penal, porque, no dia 29 de dezembro de 2015, por volta das 20 horas e 40 minutos, na Rua Capitão Francisco Antônio Justo, n.º 205, Vila Resende, nesta cidade e Comarca de Caçapava, previamente ajustados e com unidade de desígnios, teriam subtraído, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e com restrição à liberdade das vítimas, três televisores, marcas Samsung e Philips, um DVD player, um forno micro-ondas, marca Consul, um notebook, marca HP, um filtro, marca Colormaq, diversas joias e bijuterias, dois aparelhos de telefonia celular, marca Samsung, vestuários masculinos, uma barraca de camping, instrumentos musicais,

manta e cobertores, relógio de pulso, marca Lacoste, e um forno elétrico, marca Mondial, pertencentes a Dreikerson dos Reis Pereira.

A denúncia foi recebida em 21/11/2019 (fls. 210/211) e ratificado seu recebimento em 24/05/2022 (fls. 284/286).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 227 e fls. 231) e apresentaram resposta à acusação a fls. 237/239.

Durante a instrução, realizada virtualmente, conforme autorizado pelo Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º), foram ouvidas duas vítimas, uma testemunha de acusação, bem como foram os réus interrogados. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição (fls. 386/388 e fls.).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Finda a instrução, a presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 03/05, fls. 16/24), Auto de Reconhecimento de Pessoa (fls. 31, fls. 33) e pela prova oral coligida em ambas as fases da persecução criminal.

A autoria recai de forma incontestável sobre a pessoa dos réus.

Ao ser interrogado na fase extrajudicial, DANIEL DE OLIVEIRA confessou a prática do delito, verbis:

“Sobre os fatos narrados no RDO 4095/15, versando sobre Roubo em Residência, ocorrido no dia 29/12/2015, por volta das 20:30hs, na Rua Capitão Francisco Antonio Justo n.º 205 – Vila Resende, na cidade de Caçapava/SP, conta que na noite de ontem, o declarante e seu comparsa Eder Caldeira de carvalho, roubaram um veículo GM Montana, cor bege, na cidade de Taubaté/SP, não sabendo dizer o local exato do crime e depois seguiram em direção a cidade de Caçapava com a intenção de levantarem um dinheiro. Chegando lá passaram a rondar um bairro que fica próximo a rodovia Dutra, pois tinham a intenção de roubar alguma residência. Declara que enquanto procuravam o imóvel que seria roubado, avistaram um homem no portão de uma residência e aproveitando da circunstância, decidiram roubar aquela casa. Rapidamente o declarante, com o uso de um revólver, cor preto, calibre 38, cano 6, cabo de madeira, anunciou o assalto, dizendo “já era”. Em ato contínuo o declarante e seu comparsa Eder dominaram aquele homem e o conduziram para dentro do imóvel. Logo em seguida o declarante guardou a GM Montana na garagem. Na sequência perceberam que havia uma mulher dentro da casa, no banheiro, sendo esta dominada posteriormente e o casal levado para um quarto de onde eram vigiados sob ameaça do revólver que ora estava em poder do declarante, ora empunhado pelo comparsa Eder. Afirma que passaram a revirar a casa em busca de objetos de valor, sendo que pelo que recorda conseguiram subtrair televisão; cobertas; um bebedor; celulares. Menciona que após encherem meia caçamba do veículo, resolveram fugir, tomando como destino a rodovia Dutra, sentido a cidade de Taubaté/SP. Acrescenta que ao chegarem em Taubaté o declarante foi deixado na rotatória, próximo a rodovia Osvaldo Cruz, pois assim, segundo Eder disse não levantaria muita “muvuca”. Revela que ficou esperando por cerca de 10 minutos até que outro comparsa de nome José Chiconi Filho, conhecido pelo declarante como “Chiconi” retornou com a GM Montana descarregada, sendo então que ambos seguiram com o carro pela rodovia Dutra, desta vez, com destino a cidade de Suzano, onde o declarante reside. Relata que no caminho percebeu que o carro estava ficando sem combustível e antes mesmo de chegarem até o posto de combustível, foram abordados por policiais militares na entrada do posto 4R, em Caçapava/SP. Durante a revista no carro os policiais militares encontraram embaixo do banco do passageiro a arma usada tanto neste roubo da residência, como em outros crimes ocorridos na cidade de Taubaté/SP, dentre eles uma tentativa de homicídio, além de 01 notebook, 04 aparelhos celular e a quantia de R\$ 94,00 em dinheiro. Quer informar que com relação à arma encontrada no carro o revólver de cor preto, calibre 38, cano 6, cabo de madeira, municiado com seis cartuchos não foi o mesmo apresentado na delegacia de Caçapava/SP, pois viu quando os PMS trocaram a arma antes de entrarem na delegacia, tendo um dos policiais dito “é isso mesmo.

Em interrogatório judicial, DANIEL disse que tem 47 anos, é solteiro, tem três filhos, possui o primeiro grau incompleto, já foi condenado pelo artigo 159 e 157 do Código Penal. Em relação aos fatos, negou a autoria do crime. Disse que na ocasião estava saindo da colônia de Tremembé e seu conhecido Mineiro, pessoa que devia ao interrogando, deu-lhe como forma de pagamento um veículo Montana. Todavia, no caminho até Suzano acabou a gasolina do veículo e o depoente e Chiconi foram abordados pela polícia e conduzidos até a Delegacia de Taubaté, onde o interrogando permaneceu calado. Disse que foi agredido pelos policiais em Taubaté e que Chiconi também foi preso. Negou a participação no roubo à residência de Caçapava. Não sabe dizer como chegaram até a pessoa de Eder, pois não arredou o pé da delegacia. Ao ser indagado sobre sua confissão extrajudicial, respondeu que apanhou muito em Taubaté e assinou muitos papéis sem ler. Disse que seu interrogatório extrajudicial foi um "cenário", isto é uma farsa montada pela polícia de Taubaté. Conheceu Eder na colônia de Taubaté, mas não tem vínculo com ele. Ao ser indagado sobre a confissão de Eder e a delação do interrogando pelo corréu, disse que "não teve roubo". O interrogando foi condenado no roubo da Montana em Taubaté, mas esclarece que não praticou esse roubo, tampouco o da residência de Caçapava. É verdade que foi achada uma arma de fogo debaixo do banco da caminhonete Montana, mas a arma não era sua, tampouco sabe dizer se a polícia a colocou no carro. Foi achado um cupom fiscal em nome da vítima de Caçapava no veículo, mas reafirma que do jeito que pegou o carro de Mineiro assim ele permaneceu. Seu colega Chiconi mora em Ribeirão Preto.

Durante interrogatório prestado na fase administrativa, EDER CALDEIRA DE CARVALHO confessou a prática do crime, verbis:

"Sobre os fatos narrados no RDO 4095/15, versando sobre Roubo em Residência, ocorrido no dia 29/12/2015, por volta das 20:30hs, na Rua Capitão Francisco Antonio Justo n.º 205 - Vila Resende, na cidade de Caçapava/SP, conta que na noite de ontem, o declarante e seu comparsa Daniel de Oliveira, roubaram um veículo GM Montana, cor bege, na cidade de Taubaté/SP, não sabendo dizer o local exato do crime e depois seguiram em direção a cidade de Caçapava com a intenção de levantarem um dinheiro. Chegando lá passaram a rondar um bairro que fica próximo a rodovia Dutra, pois tinham a intenção de roubar alguma residência. Declara que enquanto procuravam o imóvel que seria roubado, avistaram um homem no portão de uma residência, estacionando um veículo e aproveitando da circunstância, decidiram roubar aquela casa. Rapidamente o comparsa Daniel, com o uso de um revólver, cor preto, calibre 38, cano 6, cabo de madeira, anunciou o assalto, dizendo "já era; fica quieto". Em ato contínuo o declarante e seu comparsa Eder dominaram aquele homem e o conduziram para dentro do imóvel. Logo em seguida Daniel guardou a GM Montana na garagem. Na sequência perceberam que havia uma mulher dentro da casa, no banheiro, tomando banho, sendo esta depois de vestida, com a ajuda do marido, foi dominada e o casal levado para um quarto de onde eram vigiados sob ameaça do revólver que estava em poder do declarante. Afirma que seu comparsa Daniel, passou a revirar a casa em busca de objetos de valor, sendo que pelo que recorda conseguiram subtrair 02 televisões; 01 monitor de computador; joias diversas; DVD player; roupas diversas; cobertas; um bebedor; celulares. Menciona que após encherem meia caçamba do veículo, resolveram fugir, porém antes de deixarem a cidade, conseguiram vender um dos televisores para um desconhecido, pelo valor de R\$ 700,00 e só depois tomaram como destino a Rodovia Dutra, sentido a cidade de Taubaté/SP. Acrescenta que ao chegarem em Taubaté foram direto para sua residência que fica na Rua Antonio de Bastos n.º 36, no bairro Belém, onde deixaram os objetos que foram roubados em Caçapava/SP. Por fim diz que depois desse episódio não teve mais contato com Daniel, sendo que somente na tarde de hoje, quando policiais civis chegaram em sua casa à procura de objetos das vítimas é que soube que Daniel e "Chiconi", haviam sido presos na cidade de Caçapava/SP."

Sob o crivo do contraditório, em interrogatório, EDER disse que tem 40 anos, é casado, tem um filho, possui o segundo grau completo, é vendedor, já foi condenado por roubo. Quanto aos fatos, confessou sua autoria, admitindo que praticou o roubo em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, mas prefere não dizer com quem cometeu o delito para não sofrer qualquer represália. Contou que ele e o comparsa

permaneceram na residência do casal de 15 a 20 minutos, no máximo, pois tudo foi muito rápido e nada foi premeditado. Gostaria de pedir perdão à sociedade, ao Estado e às vítimas, manifestando arrependimento pelo que fez.

A vítima DREIKERSON DOS REIS PEREIRA, em juízo, disse que tinha acabado de chegar da rua após fazer uma compra de ano novo e, no momento em que estava guardando o carro, chegou uma pessoa armada que o rendeu e entrou em sua casa. Sua esposa estava tomando banho e ele pediu para avisá-la que era um assalto. Nesse momento, entrou outra pessoa em sua residência que abriu a porta do banheiro para saber quem era que, de fato, estava na residência. Ficaram os dois roubadores juntos e o declarante foi até o banheiro e pediu para eles pegarem uma roupa para sua esposa. Após, o depoente e a esposa ficaram no quarto em poder de um dos agentes armado enquanto o outro fez o recolhimento dos objetos pela casa. Não chegaram a ficar trancados, tampouco amarrados. Os roubadores apenas pediram para que ficassem no quarto e não saíssem do local. Recuperaram seus bens, pois a vizinha disse que uma pessoa havia batido na sua casa naquela noite, pois tinham prendido duas pessoas e o depoente teria que ir à delegacia fazer o reconhecimento. Na delegacia, havia um cupom fiscal junto de uma pessoa que foi presa e, depois, eles fizeram a prisão do outro. Ao que consta, esse indivíduo que foi preso com seu cupom fiscal, chamado Daniel, foi abordado na Rodovia Dutra, pois havia acabado sua gasolina. Pelo que ficou sabendo, Daniel indicou onde estavam suas coisas roubadas e o outro indivíduo, chamado Elder, que praticou o delito em sua companhia. O depoente reconheceu Daniel logo no dia seguinte pessoalmente na delegacia ao vê-lo pela grade, assim como Elder por foto. Depois de uns dois anos, o depoente reconheceu Elder na delegacia pessoalmente. Elder, no dia dos fatos, estava de boné, com uma faixa no braço para esconder a tatuagem, era aparentemente careca, tinha o tom de pele branca, aparentava ter 1,75. Daniel tem 1,68, é um pouco mais baixo e de cor branca. Não consegue reconhecer ninguém preso em Valparaíso. O indivíduo de nº 3, preso em Iperó, é ELDER.

A corroborar, a ofendida DENISE DE FÁTIMA RAMOS, sob o crivo do contraditório, confirmou que ela e o marido foram roubados por dois indivíduos, um dos quais armado e que permaneceu em seu poder no quarto, que entraram em sua casa e anunciaram o assalto. Não conseguiu perceber se o outro indivíduo também estava armado, pois o viu apenas passando pelo corredor e, por isso, não chegou a ter contato pessoal ou vê-lo mais de perto. No entanto, o indivíduo que ficou em seu poder no quarto era mais alto, estava com uma faixa no braço, sempre armado e falava baixo, porém, em razão do nervosismo e porque ele pedia para não olhá-los, acabou o vendo pouco. Somente seu marido reconheceu os roubadores. Disse que, após ser avisado por uma vizinha, seu marido compareceu na delegacia de polícia, onde reconheceu um dos roubadores que foi preso na Dutra, com o carro parado, em poder do cupom fiscal em nome de seu marido. Este roubo indicou a casa do outro indivíduo que participou do roubo, o qual também foi reconhecido por seu marido posteriormente. Na casa desse segundo indivíduo, recuperaram grande parte de seus bens. A depoente fez o reconhecimento de um deles, chamado Eder, que ficou no quarto em poder dela e do marido, em uma audiência em Caçapava, ocorrida há uns dois anos atrás. Toda a ação delitiva demorou no máximo umas duas horas, sendo bem rápida.

O investigador de polícia AMILCAR VENEZIANI DIAS JÚNIOR, sob o crivo do contraditório, disse que foram presos na noite do roubo Daniel e Chiconi na posse de um veículo Montana Prata roubado e de uma arma. Diante dessa informação, já cientes do roubo à residência em Caçapava e de seu modus operandi, chamaram a vítima na delegacia para fazer o reconhecimento fotográfico. A vítima do roubo, de pronto, reconheceu Daniel, mas Chiconi não foi por ela reconhecido. Como Chiconi e Daniel eram suspeitos de outros roubos em Taubaté, ambos foram conduzidos até a Dig de Taubaté para serem ouvidos e indiciados sobre outros roubos. No entanto, um dos dois indicou o nome do Eder, que teria participado do roubo à residência em Caçapava. Diante disso, em diligências na casa de Eder, localizaram vários objetos do roubo a Caçapava e de outros roubos em Taubaté. Além disso, Eder foi reconhecido pela vítima na Dig em Taubaté. Pelo que apuraram, eles roubaram a Montana, vieram pra Caçapava fazer um roubo à residência e foram presos após acabar o combustível

no caminho de volta. Eder confessou o roubo da Montana e da casa de Caçapava, além de ter sido reconhecido pela vítima. Daniel assumiu a autoria do roubo da residência de Caçapava e indicou a coautoria e paradeiro de Eder, em cuja residência apreenderam os bens da vítima de Caçapava e de outras vítimas de Taubaté.

Ora, de todo o exposto é evidente que o delito de roubo majorado descrito na denúncia atribuído aos réus DANIEL DE OLIVEIRA e EDER CALDEIRA DE CARVALHO encontra-se devidamente comprovado nos autos.

Primeiramente, é importante considerar que ambos acusados foram confessos na fase inquisitiva em relação à autoria delitiva, admitindo, sem vícios e de forma livre e espontânea, a prática do roubo majorado que lhes foi imputado.

Além disso, EDER confessou em juízo a prática do roubo mediante o emprego de arma de fogo, porém, preferiu não delatar o comparsa para não sofrer represálias.

Conquanto EDER tenha silenciado em juízo a identidade do comparsa e de DANIEL ter se retratado de sua confissão extrajudicial, sua versão não foi confirmada por nenhum elemento de prova, indiciário que seja.

Consigne-se que DANIEL foi preso na posse de um carro roubado, onde foi localizada uma arma de fogo, bem como um cupom fiscal em nome da vítima. Ademais, DANIEL e EDER CALDEIRA foram reconhecidos pessoalmente pelas vítimas DREIKERSON DOS REIS PEREIRA e DENISE DE FÁTIMA RAMAOS na fase policial (fls. 31 e fls. 33).

Afora isso, EDER foi reconhecido pelo ofendido em juízo sem sombra de dúvidas (fls. 386).

Apesar do reconhecimento em juízo de DANIEL ter sido negativo, isso é perfeitamente compreensível devido ao decurso de quase sete anos da data do ocorrido, da possível mudança de fisionomia do réu ao longo dos anos e da própria falibilidade da memória humana.

De todo o modo, as declarações dos ofendidos em ambas as fases da persecução criminal foram coerentes e harmônicas, não havendo nenhum indício de que estejam mentindo com o intuito de prejudicar os acusados, pessoas que sequer conheciam.

Há mais.

O policial civil AMILCAR VENEZIANI DIAS JÚNIOR esclareceu em juízo de maneira muito verossímil e convincente a forma como se apurou a autoria delitiva de DANIEL e EDER, confirmando que ambos foram reconhecidos extrajudicialmente pelos ofendidos. Confirmou que EDER confessou a prática do roubo da Montana e da casa de Caçapava e que DANIEL assumiu a autoria do roubo à residência de Caçapava, além de ter indicado a coautoria e paradeiro de EDER, em cuja residência apreenderam os bens da vítima de Caçapava e de outras vítimas de Taubaté. Contou, por fim, que as investigações deram conta de que eles roubaram um veículo Montana, vieram pra Caçapava fazer um roubo à residência e foram presos após acabar o combustível no caminho de volta.

Registre-se, ainda, que a apreensão de parte da res furtiva na residência de EDER, após sua participação no delito ser delatada por DANIEL, em cujo veículo foi encontrada uma arma e um cupom fiscal em nome da vítima, associados ao firme reconhecimento dos ofendidos, formam um quadro harmonioso no tocante à autoria dos acusados, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por fim, as causas de aumento de pena do concurso de pessoas e emprego de arma de fogo restaram devidamente comprovadas pelo depoimento firme, seguro e harmônico dos ofendidos, associada à confissão extrajudicial dos réus e judicial de EDER.

No entanto, a circunstância de que as vítimas permaneceram amarradas e trancadas pelos acusados durante a ação delitiva, além de não ter sido confirmada em juízo pela vítima DENISE, foi descartada pelo ofendido DREIKERSON.

Além disso, não há provas de que as vítimas ficaram em poder dos réus, com a liberdade restringida, senão pelo período de tempo razoável, suficiente e necessário à subtração, que se deu de forma muito rápida, segundo esclarecido pela vítima DENISE em seu depoimento e esclarecido por EDER em juízo. Logo, deve ser afastada a majorante do artigo 157, §2º, V do Código Penal.

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal dos acusados pelo crime previsto no artigo 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, passo a dosar as penas, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal e na forma do artigo 68 do

Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo os critérios do artigo 59 do Código Penal, reputo dentro dos padrões de normalidade a culpabilidade dos acusados, nada extraordinária para o crime praticado. Porém, DANIEL é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo nos autos de nº 9759-19.2000.8.26.0606, 1516-67.2016.8.26.0625, 1517-52.2016.8.26.0625, conforme se infere de sua extensa certidão do distribuidor criminal (fls. 367/374). EDER, de igual modo, ostenta maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, visto que condenado criminalmente em definitivo nos autos de nº 0871016-35.2000.8.26.0050, conforme se infere da certidão do distribuidor criminal (fls. 375/382). Desse modo, sendo desfavoráveis as circunstâncias judiciais, elevo as penas de ambos os acusados em 1/6, resultando no total provisório de 04 anos e 08 meses de reclusão, além de 11 dias-multa.

"O conceito de maus antecedentes, por ser amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" (HC n. 171.212/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 20/8/2015).

Ademais, conforme anotado pelo i. desembargador XISTO RANGEL, no julgamento da apelação criminal nº 1500540- 91.2018.8.26.0535, proferido em 19/02/2020, pela 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, "ao empregar a expressão maus antecedentes, o legislador não estava se referindo às condenações criminais que antecederiam no tempo a prática dos fatos cuja reprimenda se esteja dosando; cuidar-se-iam, antes, de "circunstâncias sociais de cunho negativo", cuja existência deve preceder logicamente não o momento da prática delituosa, mas a ocasião da prolação da sentença penal pelo Juiz de Direito".

Na segunda fase, observo que DANIEL é reincidente, uma vez que condenado criminalmente em definitivo nos autos do processo de nº 3111-90.2002.8.26.0076 (fls. 367/374). Igualmente, EDER é reincidente, posto que condenado em definitivo nos autos dos processos de nº 0016853-27.2006.8.26.0050, 0019190-86.2006.8.26.0050 e 0019673-19.2006.8.26.0050 (fls. 375/382).

Ausentes atenuantes em relação a DANIEL. Presente a atenuante da confissão no tocante a EDER. No entanto, no concurso entre a atenuante da confissão e reincidência de EDER, nos termos do artigo 67 do Código Penal, faço preponderar esta última.

Assim, diante da reincidência de ambos os réus, majoro as penas acima em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena a serem consideradas. Presentes, contudo, as causas de aumento de pena consistentes no concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Consigno que deve ser aplicada a redação original do dispositivo legal em comento no que toca ao emprego de arma de fogo em função da ultraatividade da lei penal mais benéfica, já que a nova redação do artigo 157, §2º-A do Diploma Penal, estabelecida pela Lei n.º 13.654/2018, preconiza o aumento de 2/3 (dois terços) da pena só para o caso de a violência ou grave ameaça ser exercida com emprego de arma de fogo.

Assim, à vista da redação revogada mais benéfica e porque presentes duas causas de aumento consistentes no emprego de arma e concurso de agentes, o que denota elevada reprovabilidade na conduta e maior exposição dos ofendidos ao perigo, majoro as penas acima em 1/2 (metade), resultando no total definitivo de 08 anos e 02 meses de reclusão, além de 20 dias-multa.

Inexistente nos autos elementos no que tange à situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

Os réus deverão cumprir a pena de reclusão em regime inicial fechado, pois, além de

reincidentes e portadores de maus antecedentes (fls. 367/382), as penas fixadas excedem a 08 anos de reclusão.

Ademais, o crime praticado é grave e coloca em risco a sociedade, intranquilizando os homens de bem, sendo necessária uma resposta estatal mais severa para assegurar a ordem pública, especialmente diante da alta periculosidade dos acusados. Logo, o regime mais gravoso, na hipótese sub judice, é o que se revela mais adequado para os fins da prevenção e repressão do crime praticado.

Nesse sentido: "A concessão de regime aberto ou semi-aberto, nos casos onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações" (crime de roubo - apelação 644.523/8, da Comarca de São Paulo, 1ª Câmara do Tribunal de Alçada Criminal, relator Silva Rico).

Considerando-se o montante da pena aplicada aos réus, sua reincidência e maus antecedentes (fls. 367/382), a presença de violência e grave ameaça à pessoa, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a teor do disposto no artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus DANIEL DE OLIVEIRA e EDER CALDEIRA DE CARVALHO, qualificados nos autos, como incurso no artigo 157, §2.º, incisos I e II do Código Penal, em sua redação original, ao cumprimento das penas de 08 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa, ora arbitrados no menor valor unitário.

Porque não preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.

Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade, porquanto ausentes os pressupostos da prisão preventiva.

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inciso III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o réu para pagamento da pena de multa; (v) expeça-se certidão de honorários em favor da patrona nomeada no valor máximo de referência; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 04 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA